



ANALISTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
MARCELO RIBEIRO
AULA 8

ROTEIRO DE AULA

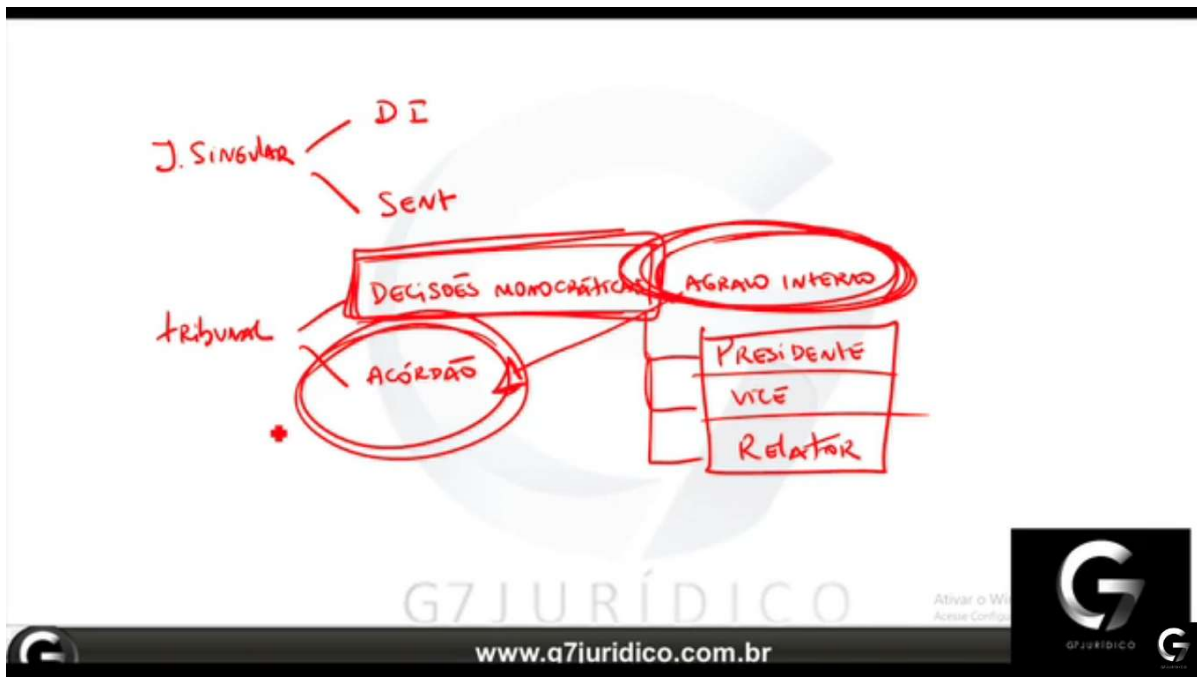
Tema: RECURSOS EM ESPÉCIE - AGRAVO INTERNO

SUMÁRIO

1. OBJETO.
2. PRAZO.
3. EFEITO
4. FINALIDADES.
5. PROCEDIMENTO.
6. FUNGIBILIDADE.

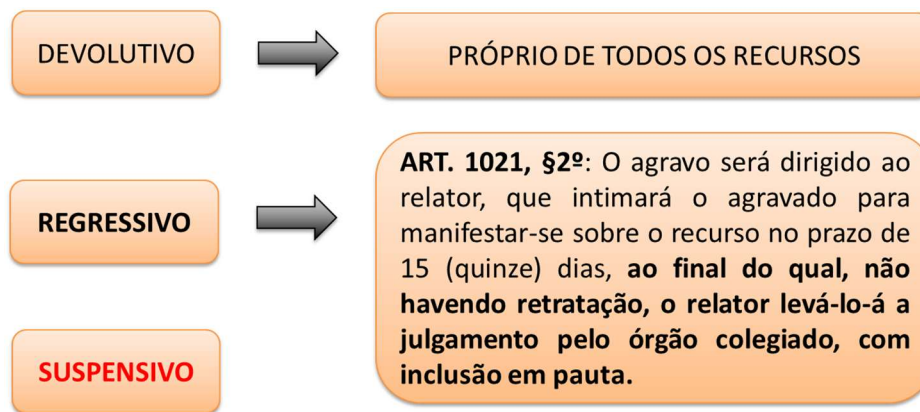
1. OBJETO

- obs. no CPC anterior o agravo interno era regulado pelos regimentos internos dos tribunais (Hoje, a maioria das disposições estão no CPC –disposições gerais-, sendo algumas especificidades apresentadas nos regimentos internos)
- Lembre-se: no tribunal existem pronunciamentos monocráticos e colegiados (acórdão)
- **Objeto:** decisão monocrática proferida pelo relator; decisão proferida pelo Presidente do Tribunal ou Vice
- obs. órgão colegiado é apresentado pelo regimento interno
- Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



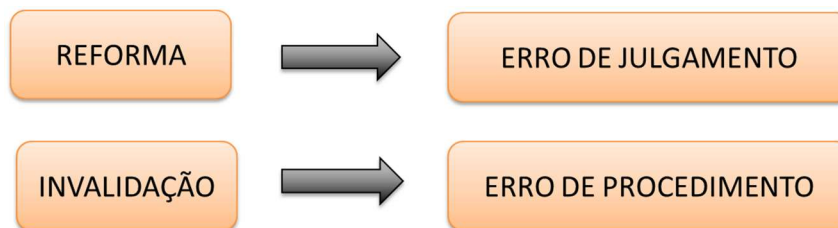
2 e 3 PRAZO – EFEITOS

- 15 dias
- **POSSIBILIDADE** de retratação (efeito regressivo)
- Dias úteis (prazo processual)
- Art. 1.021, §2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
- **DOCTRINA**
 - O Agravo interno, de um modo geral, incide sobre o julgamento de um outro recurso.
 - O Agravo interno não deve afetar os efeitos decorrentes do recurso "principal". (ex. agravo de instrumento não tem efeito suspensivo; decisão monocrática para resolver sobre o agravo de instrumento; agravo interno para combater essa decisão; o agravo interno não afeta os efeitos do agravo de instrumento)
- Efeito devolutivo perante o mesmo órgão: efeito devolutivo é aquele que viabiliza o envio da decisão para uma revisão – seja revisão feita por órgão distinto e superior ou perante o mesmo órgão (ex. embargos de declaração)



4. FINALIDADES

- REFORMA OU INVALIDAÇÃO.



- JURISPRUDÊNCIA - STJ

▪ **HUMBERTO MARTINS: FONTE: SITE DO STJ:**

Por último, registro que, em matéria penal ou processual penal, deve ser observado o prazo de cinco dias para interposição de agravo regimental, nos termos do artigo 39º da Lei 8.038/90, bem como a não incidência das novas regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis.

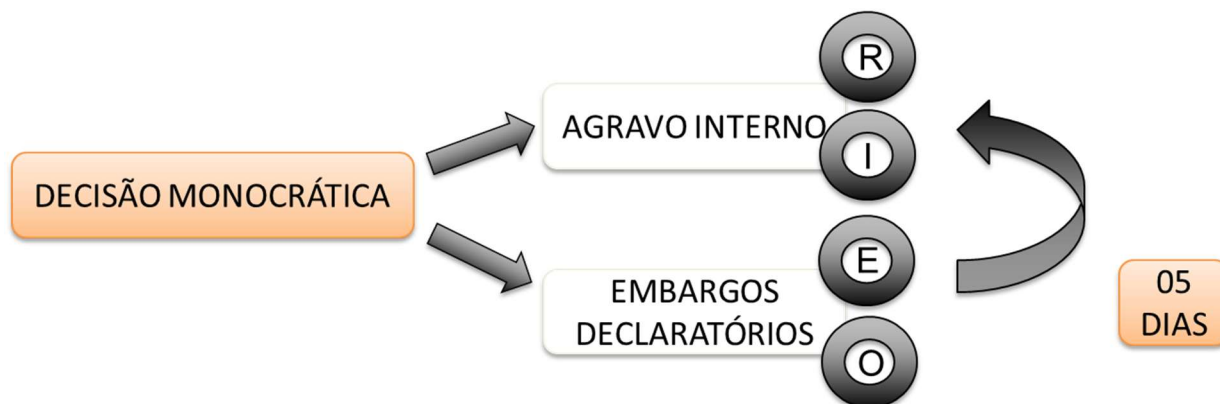
5. PROCEDIMENTO

- O AGRAVANTE DEVE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
- O AGRAVADO É INTIMADO PARA MANIFESTAR EM 15 DIAS
- O AGRAVO SERÁ DIRIGIDO AO RELATOR.
- TÃO LOGO SEJA RECEBIDO, O AGRAVADO É INTIMADO PARA MANIFESTAR-SE EM 15 DIAS.
- APÓS A RESPOSTA DO RECORRIDO, O RELATOR PODE SE RETRATAR.
- NÃO HAVENDO RETRATAÇÃO, O RECURSO É COLOCADO EM PAUTA PARA JULGAMENTO.
- SE, EM VOTAÇÃO UNÂNIME (MAIS A CONSIDERAÇÃO DO AGRAVO COMO PROCRASTINATÓRIO) O RECURSO FOR INADMITIDO OU IMPROCEDENTE, HAVERÁ MULTA.
- O DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA VIRA REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.

6. FUNGIBILIDADE

- Um recurso, equivocadamente apresentado, pode ser recebido como agravo interno (ex. utiliza embargos de declaração ao invés do agravo interno; o relator identifica a finalidade desses embargos declaratórios como reforma ou invalidação – não o esclarecimento ou integração, que são finalidades próprias dos ED-;)
- Primazia do mérito sendo concretizada
- Veja que deve haver intimação do recorrente para ajuste das exigências do recurso
- obs. parte da doutrina entende que a fungibilidade é uma via de mão dupla, aplicando-se, também, do agravo interno para os embargos declaratórios. Contudo, diante da diferença entre os prazos, outra parte da doutrina entende não ser possível (diante da preclusão temporal gerada pelo prazo menor dos embargos, apenas 5 dias)
- Art. 1024, § 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º .
- Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

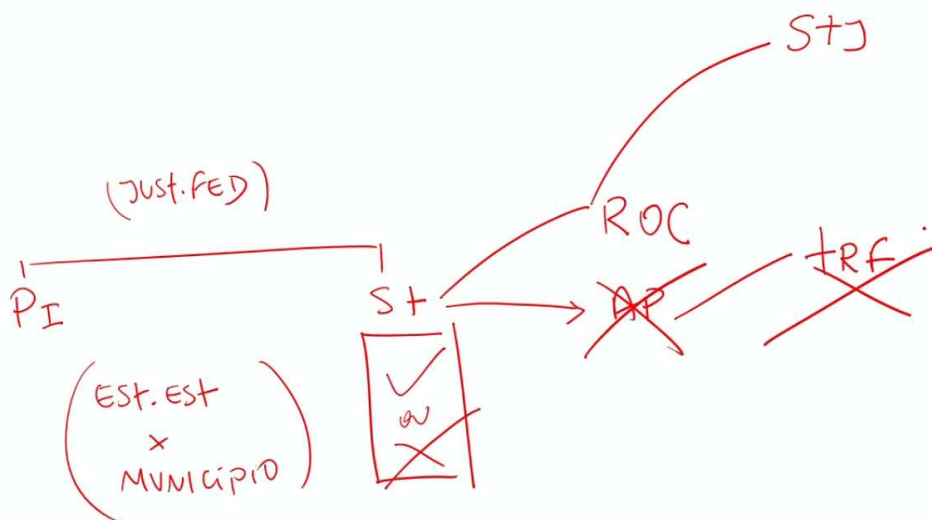
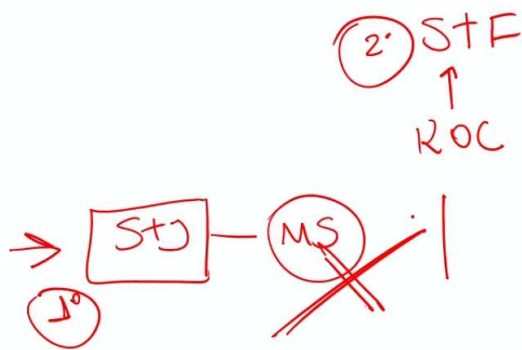


SUMÁRIO

1. PREVISÃO CONSTITUCIONAL
2. REGIME JURÍDICO
3. EFEITOS
4. FUNGIBILIDADE
5. FINALIDADES
6. PROCEDIMENTO
7. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
8. CABIMENTO

1. PREVISÃO CONSTITUCIONAL

- Recurso ordinário CONSTITUCIONAL: pois as principais hipóteses estão previstas na Constituição
- STJ e STF julgam, já que é constitucional. Disto, é possível extrair que o CPC, lei ordinária, não pode ampliar as hipóteses de cabimento (STF e STJ possuem suas delimitações previstas na CF)
- Nomenclatura –ordinário-: não é excepcional (como o RE e Resp – somente discutem matérias de direito); pode discutir matéria tanto de ordem fática quanto de direito
- Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
 - II - julgar, em recurso ordinário:
 - a) o *habeas corpus*, o mandado de segurança, o *habeas data* e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
 - b) o crime político;
- Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
 - II - julgar, em recurso ordinário:
 - a) os *habeas corpus* (...)
 - b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; *[note que restringe ao MS e quando o STJ figura como órgão revisor; veja que aqui interessa a espécie de ação proposta]*
 - c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País; *[aqui interessam os sujeitos processuais; qualquer que seja a ação envolvendo essas partes, tramitará perante juiz federal; tendo em vista esse trâmite, a decisão será interlocutória ou sentença; não importa o teor da decisão, caberá o recurso –não restringe à denegatória]*

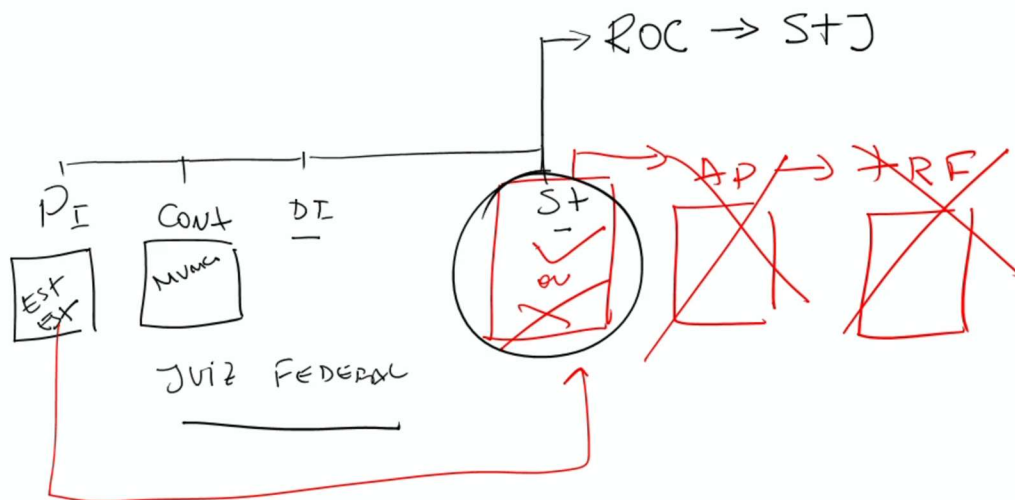


o CPC- Art. 1.027. Serão julgados em recurso ordinário:

I - **pelo Supremo Tribunal Federal**, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão; [*secundum eventum litis* – depende do teor da decisão, se denegatória ou não]

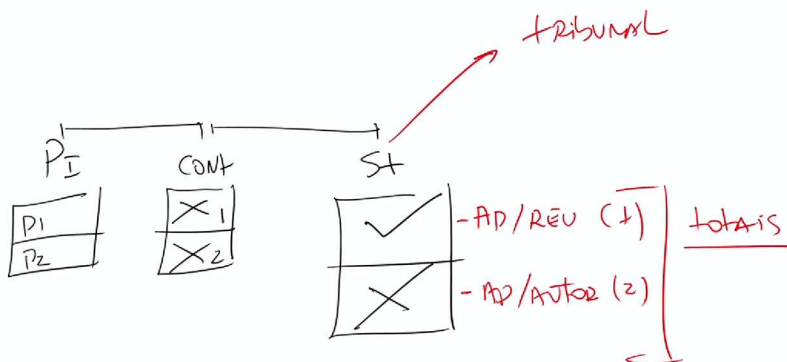
II - **pelo Superior Tribunal de Justiça**:

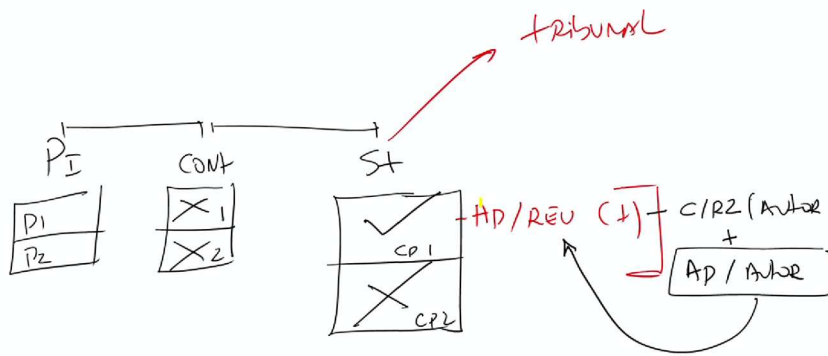
- a) os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; [*secundum eventum litis*]
- b) os processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.



2. REGIME JURÍDICO

- RECURSO PARA OS TRIBUNAIS SUPERIORES
- NÃO SE TRATA DE RECURSO EXCEPCIONAL
- NÃO HÁ LIMITAÇÕES COGNITIVAS (pode discutir direito e fato)
- FUNDAMENTAÇÃO LIVRE (a fundamentação vinculada é prevista expressamente em lei, como no caso dos embargos de declaração, Resp e RE)
- APLICA-SE A TEORIA DA CAUSA MADURA
- EM REGRA, NÃO ADMITE INTERPOSIÇÃO ADESIVA (recurso adesivo: recurso dependente do recurso principal; se o principal não for admitido, o adesivo está prejudicado; trata-se de uma forma de interposição)





- APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO REGIME DA APELAÇÃO

Bloco 3

- Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.
- § 1º Sendo vencidos autor e réu [**sucumbência recíproca**], ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.
- § 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:
 - I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;
 - II - será admissível na **apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial**;
 - III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

3. EFEITOS

- Aplica-se o regime da apelação de forma subsidiária
 - Duplo efeito da apelação: devolutivo e suspensivo
 - Contudo, atente-se que a disposição do efeito suspensivo para a apelação não se aplica para o ROC
 - Ou seja, o ROC não possui efeito suspensivo (atenção em prova), salvo se for requerido
 - Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. (Em regra os recursos são recebidos com efeito devolutivo e sem o efeito suspensivo)
- Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

- Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (Aqui temos disposição expressa para a Apelação que não se comunica com o ROC.).

4. FUNGIBILIDADE

- ex. estado estrangeiro e de outro lado município ou pessoa residente no país como partes (tramita na justiça federal; sentença de juiz federal)
 - Se, ao invés de interpor o ROC, interpor apelação, não caberia fungibilidade, visto não existir dúvida objetiva
 - obs. note que é possível que uma sentença seja revista diretamente pelo STJ

- **STF - Súmula 272** - Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança.

- **STF - Jurisprudência**

Na hipótese de decisão denegatória da segurança, proferida em única instância pelo Tribunal Superior Eleitoral, o recurso cabível é o ordinário, ante a previsão expressa do art. 102, II, "a", da [Constituição Federal](#). Desse modo, interposto o recurso extraordinário, descabe a conversão, pois inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando inexistente dúvida objetiva a respeito de qual o recurso adequado.

[[ARE 673.726 AgR](#), rel. min. **Teori Zavascki**, 2ª T, j. 10-9-2013, *DJE* 192 de 1º-10-2013]

5. FINALIDADES

- Reforma (erro de julgamento)
- Invalidação (erro de procedimento)
- obs. cabe discutir fato e direito

6. PROCEDIMENTO

- Prazo 15 dias
- Interposto no juízo ad quo
- Reclama preparo
- Tem efeito devolutivo
- Efeito suspensivo mediante requerimento
- Art. 1.028. Ao recurso mencionado no [art. 1.027, inciso II, alínea "b"](#), aplicam-se, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, as disposições relativas à apelação e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
- § 1º Na hipótese do art. 1.027, § 1º, aplicam-se as disposições relativas ao agravo de instrumento e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

§ 2º O recurso previsto no [art. 1.027, incisos I e II, alínea “a”](#), deve ser interposto perante o tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para, em 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões.

7. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

- obs. excepcionalmente, os tribunais possuem competência originária, podendo figurar como juízo a quo
- **Art. 1.010.** A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterà:

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

- **Art. 1.028.**

§ 3º Findo o prazo referido no § 2º, os autos serão remetidos ao respectivo tribunal superior, independentemente de juízo de admissibilidade.

8. CABIMENTO

- **STF:** MS, HD, MI; decisão em **ÚNICA** instância pelos tribunais superiores
 - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
 - SECUNDUM EVENTUM LITIS (conforme a natureza da decisão – natureza: será denegatória ou favorável) – somente cabe se for decisão denegatória em SM, MI e HD
 - RECURSO PRIVATIVO DO IMPETRANTE
 - DECISÃO DENEGATÓRIA: IMPROCEDÊNCIA e EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO.
 - SÓ CABE CONTRA ACÓRDÃO.
- **STJ:** MS e MI; decisão em **ÚNICA** instância pelos TRF e TJ
 - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRF E TJ.
 - SECUNDUM EVENTUM LITIS– APENAS EM MANDADO DE SEGURANÇA
 - RECURSO PRIVATIVO DO IMPETRANTE
 - DECISÃO DENEGATÓRIA: IMPROCEDÊNCIA e EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO.
 - SÓ CABE CONTRA ACÓRDÃO.
 - NÃO SE APLICA AO TRT, TRE E JUIZADOS.
- CAUSAS INTERNACIONAIS -STJ
 - note que não limita o tipo de ação (ex. MS, HD, etc.)
 - relacionado com os sujeitos
 - SECUNDUM EVENTUM LITIS ? Não aplicável Qualquer tipo de decisão – favorável ou denegatória caberá o ROC nesse caso

- RECURSO PRIVATIVO DO IMPETRANTE? R- Não, já que independe da natureza da decisão
- DECISÃO DENEGATÓRIA? R- Não
- DECISÕES: ACÓRDÃO? R- Não, pode ser **SENTENÇA** (sentença proferida pelo juiz federal, sendo o órgão revisor dessa sentença o STJ diretamente) ou acórdão

8. CABIMENTO

RECURSO ORDINÁRIO

STF

CABIMENTO

COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

SECUNDUM EVENTUM LITIS

RECURSO PRIVATIVO DO IMPETRANTE

DECISÃO DENEGATÓRIA:
IMPROCEDÊNCIA E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO

SÓ CABE CONTRA ACÓRDÃO

www.g7juridico.com.br



8. CABIMENTO

RECURSO ORDINÁRIO

STJ

CABIMENTO

(I)

NÃO SE APLICA AO TRT,
TRE E JUIZADOS.

~~COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRF E TJ.~~

SECUNDUM EVENTUM LITIS – APENAS EM MANDADO DE
SEGURANÇA

RECURSO PRIVATIVO DO IMPETRANTE

DECISÃO DENEGATÓRIA:
IMPROCEDÊNCIA E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO

SÓ CABE CONTRA ACÓRDÃO.

www.g7juridico.com.br



8. CABIMENTO

RECURSO ORDINÁRIO

STJ

CABIMENTO (II)

NÃO SE APLICA AO TRT,
TRE E JUIZADOS.

CAUSAS INTERNACIONAIS

S+

SECUNDUM EVENTUM LITIS ?

RECURSO PRIVATIVO DO IMPETRANTE ?

DECISÃO DENEGATÓRIA ?

DECISÕES: ACÓRDÃO ?

www.g7juridico.com.br



Tema: RECURSOS EM ESPÉCIE - RECURSOS EXCEPCIONAIS – PARTE GERAL

SUMÁRIO

1. CONCEITO:
2. OBJETO:
3. REQUISITOS COMUNS:
4. REQUISITOS ESPECÍFICOS:
5. EFEITOS:

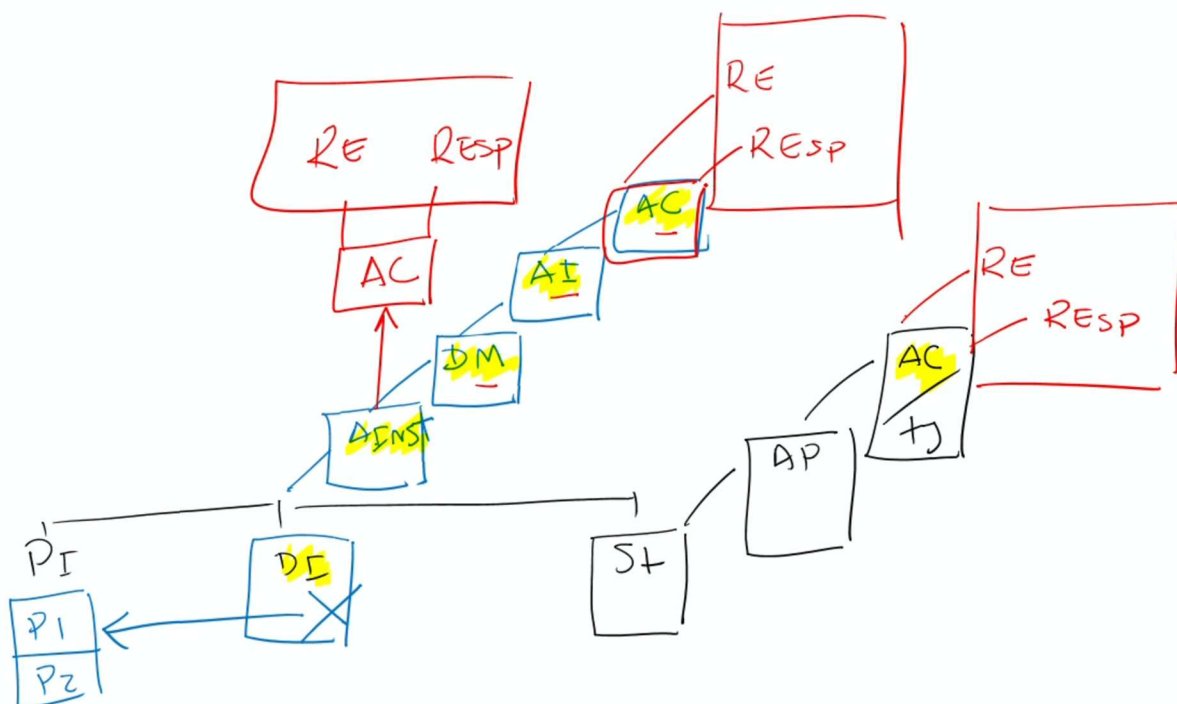
1. CONCEITO

- Recursos excepcionais são recursos com requisitos de admissibilidade mais rigorosos (ex. uma dessas exigências formais extras, é o esgotamento das vias recursais)
- **FINALIDADE:** Tem por finalidade impedir que as decisões judiciais contrariem a Constituição Federal (RE) ou leis federais (RESP), mantendo a uniformidade de interpretação, em todo país.
- Veja que a finalidade não se importa mais com a figura do recorrente, mas sim em garantir a uniformidade na aplicação das leis federais.
- De maneira indireta/reflexa/mediata, sendo aplicada de maneira correta a lei federal, o recorrente pode ter a efetivação de seu direito

- ex. juiz, desrespeitando o CPC –lei federal-, em questão que demanda conhecimento técnico deixa de produzir prova pericial; em virtude de prova não produzida, o pedido do autor é julgado improcedente por falta de prova; se a lei federal for corretamente aplicada, haverá outra decisão, já que a prova será produzida

2. OBJETO

- Acórdão é decisão colegiada (não é decisão de tribunal, necessariamente)
- Acórdão (já que uma das exigências é o esgotamento das vias recursais) – estará sempre combatendo uma decisão colegiada -Agravado de instrumento – Agravado interno
- Súmula 86/STJ: "Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento."
- Acórdão proferido em reexame necessário.
- Acórdão incidente (proferido no curso do processo) pode ser combatido por recurso extraordinário ou especial



3 REQUISITOS COMUNS

3.1 TEMPESTIVIDADE:

- Prazo processual: 15 dias
- Sem prejuízo das cláusulas de ampliação

3.2 PREPARO:

- Exigido para ambos os recursos
- Lembre-se das isenções subjetivas (não há isenção objetiva nessas espécies)

3.3 LEGITIMIDADE:

- Parte no processo, terceiro e MP
- Lembre-se do amicus curiae pode recorrer da decisão que fixa o IRDR e IAC, ou seja, pode apresentar ED ou Resp ou RE

3.4 INTERESSE:

- veja que, o interesse imediato, não é o próprio/particular
- busca-se, em primeiro lugar, a prevalência da CF ou da lei federal

3.4 REGULARIDADE FORMAL:

- Tempestividade, preparo, fundamentação vinculada, etc.

3.5 INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO:

3.6 ESGOTMENTO DAS VIAS RECURSAIS

- por isso o objeto é um acórdão

3.7 TER POR OBJETO DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA.

- veja que abrange a competência originária (única instância)
- Decisão do colégio recursal no Juizado Especial Civil:
 - cabe RE, já que não menciona “tribunais”
 - no caso do Resp, a palavra tribunais é mencionada pelo legislador, portanto, não cabe Resp desse tipo de decisão

3.8 NÃO DISCUTIR MATÉRIA DE FATO.

- SÚMULA 279 – STF: Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário.
- SÚMULA 454 – STF: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.
- SÚMULA 5 – STJ: A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial.
- SÚMULA 7 – STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

3.9 PRÉQUESTIONAMENTO

- PREQUESTIONAMENTO (1): exige-se que a questão a ser discutida no recurso tenha sido alegada no tribunal a quo. (STF)
- PREQUESTIONAMENTO (2): exige-se que a questão a ser discutida tenha sido alegada **e decidida** pelo tribunal a quo (STJ)
- PREQUESTIONAMENTO (3): exige-se que a questão tenha sido decidida pelo tribunal a quo, com ou sem a ventilação da matéria, pelas partes. (ex: norma de ordem pública)
- **Art. 1.025.** Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. (*prequestionamento ficto*).

4 EFEITOS

- DEVOLUTIVO (+)
- SUSPENSIVO (-) – podem adquirir se for requerido
- TRANSLATIVO (-) – ainda que a matéria seja de ordem pública, não será reconhecida se não tiver sido prequestionada

4. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

- **ART. 1029, § 5º CPC:** O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:

I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame preventivo para julgá-lo;

II - ao relator, se já distribuído o recurso;

III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do [art. 1.037](#).

SUMÁRIO

1. CABIMENTO
2. PROCEDIMENTO

1. CABIMENTO

○ **ART. 105, III, CF:**

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
- b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;
- c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

a) Contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência.

- Contrariar é mais amplo que negar vigência. (ao contrair, pode-se dar uma interpretação que destoa do ordenamento)
- Lei federal abrange: lei complementar federal, lei ordinária federal, lei delegada federal, decreto-lei federal, medida provisória federal e decreto autônomo federal.

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;

- O ato administrativo pode ter violado lei federal.

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

- Tribunais diferentes da federação.
- A comprovação deve ser feita por: certidão, cópia, citação do repositório de jurisprudência ou a reprodução do julgado.
- Deve-se mencionar as circunstâncias fáticas dos casos confrontados. (inclusive para mostrar que são atuais e relevantes)
- Dissídio jurisprudencial

2. PROCEDIMENTO

○ Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

○ **agravo em REsp ou agravo em RE:** combate a decisão do Presidente ou Vice Presidente do Tribunal no exercício do juízo de admissibilidade em recursos excepcionais

- Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).

-**obs.** ainda que haja o exercício do juízo de admissibilidade positivo, trata-se de juízo precário, pois a última palavra é do tribunal superior

○ CONVERTIBILIDADE

Art. 1.032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional.

Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça.

3. RELEVÂNCIA no RESP

- 1) RELEVÂNCIA?
- 2) ADMISSIBILIDADE -STJ
- 3) HIPÓTESES JÁ PREVISTAS
- 4) PRESUNÇÃO DA RELEVÂNCIA
- 5) ÓRGÃO – JULGAMENTO
- 6) EXIGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO
- 7) REGIMENTO INTERNO
- 8) JULGAMENTO PELA IA
- 9) ALTERAÇÃO NO CPC?

3. RELEVÂNCIA no RESP

- Requisito de admissibilidade -específico- do REsp

- Apreciado pelo STJ
- Pode afastar, observando o regimento interno do STJ, pela manifestação de 2/3 (dois terços) dos membros do órgão competente para o julgamento.

Art. 1º O art. 105 da CF passa a vigorar com as seguintes alterações:

2º No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo Tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 (dois terços) dos membros do órgão competente para o julgamento.

§3º: Haverá a relevância de que trata o §2º deste artigo nos seguintes casos:

I - ações penais;

II - ações de improbidade administrativa;

III - ações cujo valor da causa ultrapasse 500 (quinhentos) salários mínimos; (*obs. valor apurado no momento de interposição do REsp*)

IV - ações que possam gerar inelegibilidade;

V - hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça;

VI - outras hipóteses previstas em lei.

- Professor faz a crítica de que existem causas relevantes na sociedade e que não tem ligação financeira, como direito da família
- obs. não há definição sobre o que é considerado jurisprudência dominante

3.1 HIPÓTESES JÁ PREVISTAS - LEI REGULAMENTADORA PODE CRIAR NOVAS HIPÓTESES DE RELEVÂNCIA PRESUMIDA?

- Note que a ACP, AP e AC ambiental não constam
- rol não taxativo

3.2 PRESUNÇÃO POR JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE

- Quem Deve Definir Os Termos Do Conceito De Jurisprudência Dominante? R - STJ
- Há Um Conceito Específico Para Esse Filtro? R- Não
- Como Demonstrar Jurisprudência Dominante Nas Ações De Família, já que há segredo de justiça

3.3 JÁ SE PODE EXIGIR A RELEVÂNCIA?

- Não, pois o STJ entendeu que não é autoaplicável ainda

1. CABIMENTO

○ ART. 102, III, CF:

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar dispositivo desta Constituição;
- b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
- c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
- d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

○ ART. 102, III, CF:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;

- Violação deve ser direta
- **Não cabe RE por ofensa reflexa.** Deve ser direta
- **Aplica-se a convertibilidade do RE para o Resp.**
- **Aplica-se às decisões das turmas recursais.**

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

- **Esse controle difuso, no tribunal, deve observar a cláusula de reserva de plenário. (art. 97 da CF)**

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.

- **Esse controle difuso, no tribunal, deve observar a cláusula de reserva de plenário.**

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

- **Trata-se de competência legislativa. Matéria constitucional.**

2.1 REPERCUSSÃO GERAL

○ O próprio STF diz quando o recurso tem repercussão geral (tocam direitos sociais ou econômicos, superando interesses individuais)

○ Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecurável, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

§ 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.

§ 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.

§ 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:

I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;

II – (Revogado).

III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.

§ 4º O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

DECISÕES DO PRESIDENTE

- Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
- NEGAR SEGUIMENTO
 - a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal **não tenha reconhecido a existência de repercussão geral** ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja **em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral**;
 - b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
 - note ambos os casos há seguimento de orientação do STF
- RETRATAÇÃO
 - Encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos
- SOBRESTAMENTO
 - Sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

- ELEGER COMO REPRESENTATIVO

- Selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do §6º do art. 1.036

- Art. 1036, §6º: Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida

- ADMITIR E ENVIAR

- Realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:

- a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;

- b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia;

- c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.

- § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

- § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021